

MEMORANDO JURÍDICO JUSTIFICATIVO

Fundamentación y defensa de las decisiones adoptadas en la constitución de NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.

I. OBJETO, ALCANCE Y METODOLOGÍA

1. Objeto del memorando

Este memorando cumple una función distinta de la de los demás documentos del expediente. Aquellos son **instrumentos jurídicos destinados a producir efectos**: el documento privado crea la sociedad, las aceptaciones de cargo permiten inscribir a los administradores, la certificación acredita el capital. Este, en cambio, es un **documento de sustentación**: explica por qué cada pieza del expediente existe, cuál es su fundamento normativo, y por qué cada decisión discrecional se tomó en un sentido y no en otro.

La distinción importa porque la constitución de una sociedad por acciones simplificada no es un ejercicio de llenar formatos. La Ley 1258 de 2008 desplazó al redactor de estatutos desde la posición de quien transcribe un modelo hacia la de quien **diseña un régimen contractual**: donde el Código de Comercio imponía reglas imperativas para la sociedad anónima, la Ley 1258 ofrece reglas supletivas que las partes pueden desplazar. Cada norma supletiva no utilizada es, por lo tanto, una decisión tácita que también debe poder defenderse.

2. Insumo fáctico

La totalidad de la información utilizada proviene del documento "Levantamiento de información para la constitución de sociedad por acciones simplificada", que se resume así:

Variable	Dato del levantamiento
Accionista 1	Mariana López Castaño, C.C. 1.039.672.481 de Medellín, soltera, domiciliada en Medellín, colombiana, 65 %
Accionista 2	Felipe Andrés Gómez Vélez, C.C. 1.152.846.390 de Envigado, casado, domiciliado en Envigado, colombiano, 35 %
Denominación	NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.
Fecha de constitución	1.º de octubre de 2026
Actividad económica	Prestación de servicios de bienestar, rehabilitación física y acondicionamiento integral
Importador / exportador / usuario aduanero	No aplica
Domicilio y dirección	Carrera 37 n.º 10A-58, oficina 804, Medellín, ubicación: oficina
Teléfono y correo	315 684 9271. Contacto@novabienestarintegral.com
Representante legal	Mariana López Castaño
Representante legal suplente	Felipe Andrés Gómez Vélez
Ley 1780 de 2016	Sí: Mariana tiene 30 años y es titular del 65 % de las acciones

Trabajadores	9 en total; 5 mujeres; 2 mujeres en cargos directivos; 0 % temporales
Establecimiento de comercio	Sí. "NOVA BIENESTAR", activos \$55.000.000
Innovación	No
Capital autorizado	\$1.200.000.000
Capital suscrito y pagado	\$600.000.000 (con mención de un plazo de 2 años)
Valor nominal de la acción	\$1.000

3. Metodología

El trabajo se desarrolló en cuatro fases. **Primera**, la identificación de las decisiones jurídicas que el levantamiento no resuelve y que el redactor debe adoptar. **Segunda**, la consulta del marco normativo aplicable y de la doctrina de la Superintendencia de Sociedades sobre los puntos controvertidos. **Tercera**, la verificación de los requisitos registrales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que es la competente por razón del domicilio social. **Cuarta**, la redacción de los documentos y la elaboración de esta sustentación.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El orden de prelación normativa de la sociedad por acciones simplificada está fijado en el **artículo 45 de la Ley 1258 de 2008**: primero la Ley 1258; luego los estatutos; en su defecto, las normas de la sociedad anónima; y en último término, las disposiciones generales del Código de Comercio. Este orden explica buena parte de las decisiones adoptadas: cuando la Ley 1258 guarda silencio y la norma de la anónima es **imperativa**, no dispositiva, la doctrina de la Superintendencia de Sociedades sostiene que no se traslada automáticamente a la S.A.S., de modo que la materia queda entregada a los estatutos.

Norma	Materia regulada
Ley 1258 de 2008	Régimen integral de la sociedad por acciones simplificada
Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)	Registro mercantil, establecimientos de comercio, acciones, actas, liquidación
Ley 222 de 1995	Deberes de los administradores, derecho de inspección, reuniones no presenciales y voto por escrito
Decreto Ley 2150 de 1995, artículo 42	Aceptación previa de los administradores designados
Decreto Ley 019 de 2012, artículo 175	Libros sujetos a inscripción en el registro mercantil
Ley 1780 de 2016 y Decreto 639 de 2017	Exención del pago de la matrícula mercantil para pequeñas empresas jóvenes
Ley 2069 de 2020	Causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha; medidas de emprendimiento
Ley 223 de 1995 y Decreto 650 de 1996	Impuesto de registro y su base gravable

Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 045 de 2024	Tarifas de los registros públicos
Ley 43 de 1990, artículo 13, parágrafo 2.º	Umbral de obligatoriedad de la revisoría fiscal
Ley 1563 de 2012	Estatuto de arbitraje nacional e internacional
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud	Habilitación de servicios de salud e inscripción en el REPS
Ley 1581 de 2012	Protección de datos personales, incluidos los datos sensibles de salud

III. POR QUÉ UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Aunque el levantamiento impone el tipo societario, la elección admite justificación técnica, y esa justificación condiciona la redacción de los estatutos. Cuatro razones sostienen la idoneidad de la S.A.S. para este proyecto:

Primera, la forma del acto constitutivo. La S.A.S. es el único tipo societario colombiano que puede constituirse por **documento privado** (artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008), sin necesidad de escritura pública. Para un proyecto con capital pagado de \$600.000.000 y aportes exclusivamente dinerarios, esto elimina el costo notarial de la escritura y acelera el trámite. La excepción está en el parágrafo 2.º del artículo 5.º: si se aportaran bienes cuya transferencia exija escritura pública (un inmueble, por ejemplo), la constitución tendría que hacerse por escritura. No es el caso.

Segunda, la limitación de responsabilidad. El artículo 1.º de la Ley 1258 establece que el accionista responde hasta el monto de sus aportes y **no responde por las obligaciones laborales o tributarias** de la sociedad. Esta última precisión es determinante en un negocio que iniciará con nueve trabajadores y que presta servicios susceptibles de generar responsabilidad civil por daños al usuario. En una sociedad colectiva o en comandita simple, los socios gestores responderían solidariamente.

Tercera, la libertad de configuración del gobierno corporativo. El artículo 25 permite prescindir de junta directiva; el artículo 17 permite pactar libremente la estructura orgánica; el artículo 22 fija un quórum flexible; el artículo 13 admite restricciones a la negociación de acciones que en la anónima serían discutibles. Para una sociedad de dos accionistas con participaciones desiguales, esta flexibilidad es precisamente lo que permite construir un equilibrio de poder que la ley no ofrece por defecto.

Cuarta, el régimen de capital. El artículo 9.º libera a la S.A.S. de las proporciones del artículo 376 del Código de Comercio, que exige a la anónima suscribir no menos del cincuenta por ciento del capital autorizado y pagar no menos de la tercera parte del suscrito. En la S.A.S. la única restricción es temporal: el pago no puede diferirse más de dos años.

Frente a las alternativas: la **sociedad de responsabilidad limitada** habría exigido escritura pública, sujetaría la cesión de cuotas a reforma estatutaria y mantiene la responsabilidad solidaria de los socios por obligaciones laborales y fiscales; la **sociedad anónima** habría impuesto junta directiva, revisor fiscal obligatorio y un mínimo de cinco accionistas. Ninguna se ajusta al caso.

IV. LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE Y LA RAZÓN DE CADA UNO

Esta sección responde a la pregunta que la profesora formula con mayor frecuencia: **por qué cada documento existe y qué ocurre si falta.**

1. Documento privado de constitución (estatutos)

Qué es. Es el acto jurídico que da origen a la sociedad. Contiene simultáneamente el contrato de sociedad, acuerdo de voluntades entre dos personas, y los estatutos que regirán su funcionamiento.

Fundamento. Artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008. La norma exige siete menciones obligatorias, cuya ausencia habilita a la Cámara de Comercio para abstenerse de inscribir el documento, conforme al **artículo 6.º** de la misma ley, que le impone verificar la conformidad de las estipulaciones con la ley.

Consecuencia de su ausencia o defecto. Sin inscripción no hay personalidad jurídica: el artículo 2.º condiciona el nacimiento del ente a la inscripción registral. Y mientras esta no se produzca, quienes actúen por cuenta de la sociedad responden **solidaria e ilimitadamente** frente a terceros, según el **artículo 7.º**. Este es el riesgo concreto que corren los accionistas si empiezan a operar antes de matricularse.

2. Cartas de aceptación de los cargos

Qué son. Manifestaciones unilaterales, escritas y expresas, mediante las cuales las personas designadas como administradores aceptan el cargo.

Fundamento. Artículo 42 del Decreto Ley 2150 de 1995: "para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de las personas designadas". La exigencia protege dos intereses: el del designado, que no puede ser investido de un cargo con responsabilidad personal sin su consentimiento; y el de los terceros, que necesitan certeza sobre quién los representa.

Por qué se elaboran dos y no una. Porque son dos los administradores designados, principal y suplente, y la aceptación es un acto personalísimo. Un solo documento firmado por ambos sería igualmente válido, pero se separan para facilitar su tramitación independiente en caso de cambio de uno de ellos.

Consecuencia de su ausencia. La Cámara devuelve el trámite y no inscribe el nombramiento. La sociedad quedaría inscrita sin representante legal registrado, con la consiguiente imposibilidad práctica de contratar, abrir cuentas bancarias u obtener el RUT.

3. Certificación de pago del capital suscrito

Qué es. Documento suscrito por el representante legal y por un contador público que acredita la efectiva integración del capital declarado.

Por qué se incorpora. El levantamiento declara un capital "suscrito y pagado" de \$600.000.000. Los formularios del RUES exigen reportar por separado los tres capitales y el total de activos. La certificación es el soporte contable de esa declaración y, además, el documento que permite acreditar ante la Cámara que los activos totales de la sociedad no superan los cinco mil salarios mínimos, requisito del beneficio de la Ley 1780. Como la sociedad no tiene revisor fiscal, la certificación la expide un **contador público independiente**, según lo autoriza el párrafo del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008.

4. Declaración juramentada de la Ley 1780 de 2016

Qué es. Manifestación bajo juramento de que la sociedad reúne los tres requisitos de la "pequeña empresa joven".

Por qué se incorpora. El levantamiento afirma expresamente que la sociedad cumple la condición del rango etario. El beneficio del artículo 3.º de la Ley 1780 no opera de oficio: debe solicitarse y acreditarse. Omitir esta declaración implicaría pagar unos derechos de matrícula de los que la sociedad está exenta.

5. Guía de diligenciamiento de formularios y liquidación de derechos

Qué es. Instrumento de trabajo que traduce el levantamiento a los campos concretos de cada formulario y liquida el costo del trámite.

Por qué se incorpora. Porque los formularios del RUES no son documentos que el abogado redacte: son formatos preimpresos que se diligencian en la sede virtual de la Cámara o en taquilla. Lo que sí corresponde al abogado es **determinar qué valor va en cada campo** y anticipar los puntos de devolución. La guía cumple esa función y evita el error más frecuente del trámite: la discrepancia entre la razón social o el teléfono registrados en el RUT y los registrados en el RUES.

6. Solicitud de inscripción de libros de comercio y libro de registro de accionistas

Qué son. La solicitud es la petición escrita mediante la cual el representante legal pide a la Cámara la inscripción de los libros sujetos a registro. El folio del libro de registro de accionistas es la primera anotación de ese libro, que documenta la titularidad inicial de las acciones.

Fundamento. El artículo 175 del Decreto Ley 019 de 2012 redujo los libros sujetos a inscripción a solo dos: el **libro de registro de accionistas** y el **libro de actas de asamblea**. Los libros de contabilidad dejaron de registrarse.

Por qué importa. Porque de la inscripción en el libro de accionistas depende la prueba de la calidad de socio: los artículos 195 y 406 del Código de Comercio disponen que esa calidad se acredita frente a la sociedad y frente a terceros mediante la anotación en el libro, no con el documento de constitución ni con el certificado de la Cámara. Una sociedad sin libro de accionistas registrado tiene accionistas cuya condición es difícil de probar en un litigio, en una sucesión o en una liquidación de sociedad conyugal (hipótesis esta última especialmente relevante en el caso, por el estado civil de uno de los accionistas).

Contenido particular del folio elaborado. Además de la titularidad, el folio deja constancia expresa de las **restricciones a la negociación** pactadas en los artículos 14 y 15 de los estatutos. Esta anotación no es decorativa: el inciso final del artículo 13 de la Ley 1258 de 2008 supedita la oponibilidad de tales restricciones a que consten en los títulos, y la práctica societaria extiende la exigencia al libro de registro.

V. DEFENSA JURÍDICA DE CADA DECISIÓN ADOPTADA

Las decisiones se presentan bajo una estructura constante: el dato de origen, el problema jurídico, la decisión adoptada, su fundamento y la alternativa descartada.

1. Denominación social y verificación de homonimia

El levantamiento fija la denominación "NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S.". La decisión adoptada fue **conservarla íntegramente**, incluida la sigla, y prever en el artículo 2.º de los estatutos la advertencia del inciso 2.º del numeral 2.º del artículo 5.º de la Ley 1258: la omisión de la expresión "S.A.S." hace responsables a los administradores por los perjuicios que causen. Se recomienda la consulta previa de homonimia en el RUES porque el **artículo 35 del Código de Comercio** ordena a las cámaras abstenerse de matricular a un comerciante con el mismo nombre de otro ya inscrito. La homonimia se verifica a escala nacional, no local.

2. Domicilio social y competencia registral

Aquí hay un problema que el levantamiento plantea sin resolver: **los accionistas están domiciliados en municipios distintos** (Mariana en Medellín, Felipe en Envigado) y esos municipios pertenecen a **jurisdicciones camerales diferentes**: Medellín corresponde a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; Envigado, a la Cámara de Comercio Aburrá Sur.

La solución no depende del domicilio de los accionistas sino del **domicilio de la sociedad**. El artículo 5.º de la Ley 1258 exige indicar "el domicilio principal de la sociedad", y el artículo 111 del Código de Comercio ordena inscribir el acto constitutivo en la cámara con jurisdicción

en ese domicilio. Como la dirección señalada en el levantamiento (carrera 37 n.º 10A-58, oficina 804) está en Medellín, el domicilio social es **Medellín** y la cámara competente es la **Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia**. El domicilio personal de Felipe Andrés Gómez Vélez es jurídicamente irrelevante para este efecto; solo se consigna en el documento como dato de identificación exigido por el numeral 1.º del artículo 5.º.

Se descartó fijar el domicilio en Envigado porque contradiría la dirección comercial suministrada y obligaría a registrar una sucursal en Medellín.

3. Objeto social determinado y no indeterminado

El numeral 5.º del artículo 5.º de la Ley 1258 permite optar entre enunciar clara y completamente las actividades principales o expresar que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. Se optó por el **objeto determinado**, por tres razones.

Primera, la contratación con el sector salud y con entidades públicas suele exigir que el objeto social guarde relación directa con el servicio contratado; un objeto indeterminado obliga a explicar en cada proceso que la actividad está comprendida. **Segunda**, la determinación del objeto delimita la capacidad de la sociedad y, con ella, el ámbito de las facultades de los administradores, lo que refuerza la limitación de cuantía pactada en el artículo 28 de los estatutos. **Tercera**, la actividad de rehabilitación física está sujeta a habilitación sanitaria; un objeto que la mencione expresamente facilita la inscripción en el REPS.

Se descartó el objeto indeterminado a pesar de su mayor flexibilidad, y se compensó su rigidez incorporando un catálogo amplio de actividades conexas y una cláusula de capacidad residual apoyada en el artículo 99 del Código de Comercio.

4. Duración indefinida

El levantamiento no fija término. El numeral 4.º del artículo 5.º de la Ley 1258 y el artículo 3.º de la misma ley permiten que la duración sea indefinida, a diferencia de la anónima, donde el artículo 110, numeral 9.º, del Código de Comercio exige un término preciso. Se optó por la **duración indefinida** para evitar el riesgo de disolución automática por vencimiento del plazo, causal que en la práctica se activa por olvido de la prórroga, y porque no existe ninguna razón de negocio para limitar la vida de la sociedad.

5. La estructura del capital y la ambigüedad del levantamiento

Este es el punto que exige la argumentación más cuidadosa. El levantamiento consigna, en una misma fila, dos enunciados que no son idénticos: rotula el renglón como "**capital suscrito y pagado: \$600.000.000**" y, a renglón seguido, lo describe como "**capital que los accionistas se comprometen a aportar a la sociedad (2 años)**".

El problema. Suscribir y pagar no son lo mismo. La suscripción es el compromiso de aportar; el pago es la ejecución de ese compromiso. Si el capital estuviera solo suscrito, quedaría un

saldo pendiente y sería obligatorio fijar el plazo de pago; si estuviera pagado, no habría saldo alguno y la mención de los dos años carecería de objeto.

La decisión. Se interpretó que el rótulo del formato, "capital suscrito y pagado", es el dato de fondo, y que la frase sobre los dos años es la **glosa explicativa del formato**, que reproduce la regla legal del artículo 9.º de la Ley 1258 según la cual el plazo para el pago de las acciones no puede exceder de dos años. En consecuencia, se declaró un capital suscrito de \$600.000.000 **íntegramente pagado en dinero en el acto de constitución.**

Por qué esta lectura y no la contraria. Tres argumentos la sostienen. **Uno**, el criterio de especialidad: el rótulo del campo expresa la calificación jurídica; la glosa solo describe genéricamente qué es el capital suscrito. **Dos**, el criterio de utilidad: si se hubiera querido diferir el pago, el levantamiento habría discriminado un capital suscrito y otro pagado con cifras distintas, como lo exigen los formularios del RUES. **Tres**, el criterio de coherencia con los demás datos: el levantamiento reporta activos del establecimiento por \$55.000.000 y una empresa en funcionamiento con nueve trabajadores, lo que supone recursos efectivamente disponibles.

Cómo se blindó la decisión. Para que la lectura contraria no genere un vicio, los estatutos incorporan de todos modos, en el parágrafo primero del artículo 8.º, la regla del artículo 9.º de la Ley 1258, haciéndola aplicable a toda emisión futura. Así, si el pago se hubiera querido diferir, la cláusula ya contiene el límite temporal legal. Adicionalmente, el parágrafo tercero regula la mora del accionista remitiendo al artículo 397 del Código de Comercio.

Cifras derivadas. De un capital autorizado de \$1.200.000.000 y un valor nominal de \$1.000 resultan **1.200.000 acciones autorizadas**; de un capital suscrito de \$600.000.000, **600.000 acciones suscritas**, esto es, el **50 % del capital autorizado**, quedando 600.000 acciones en reserva. La distribución 65/35 arroja **390.000 acciones para Mariana** (\$390.000.000) y **210.000 para Felipe** (\$210.000.000). Estas cifras son exactas y no requieren aproximación, lo que confirma la coherencia interna del levantamiento.

6. Valor nominal de mil pesos y emisión a la par

El valor nominal de \$1.000 viene impuesto por el levantamiento. Se dejó constancia expresa de que las acciones se emiten **a la par**, es decir, sin prima en colocación. La precisión no es cosmética: tiene efecto tributario directo. El impuesto de registro se liquida sobre el capital suscrito a la tarifa ordinaria de los actos con cuantía (0,7 % en Antioquia); si hubiera prima en colocación, esa porción tributaría a la tarifa especial reducida prevista para tales actos. Como no hay prima, la base es limpia: $\$600.000.000 \times 0,7 \% = \$4.200.000$.

7. La distribución 65/35 y el diseño de las mayorías

El dato. Mariana concentra el 65 % y Felipe el 35 %.

El problema. El artículo 22 de la Ley 1258 fija, como regla supletiva, un quórum deliberatorio de la mitad más una de las acciones suscritas y una mayoría decisoria de la mitad más una de las acciones **presentes**. Aplicada sin más, esa regla produce un resultado extremo: Mariana, con el 65 %, reúne por sí sola el quórum, delibera sola y decide sola. Felipe quedaría reducido a un accionista sin ninguna capacidad de influencia, ni siquiera para impedir que se disponga de los activos de la sociedad o se enajene su participación relativa mediante emisiones sucesivas.

La decisión. Se conservó la regla general del artículo 22 para la administración ordinaria, lo que preserva la agilidad que justifica la mayoría de Mariana, pero se elevó a **70 % de las acciones suscritas** la mayoría exigida para seis decisiones estructurales: aumento o disminución del capital autorizado; transformación, fusión o escisión; enajenación de la totalidad o de una parte sustancial de los activos; constitución de gravámenes sobre inmuebles; autorización para transferir acciones a terceros; y disolución anticipada.

Por qué el 70 % y no otro porcentaje. Porque es el umbral mínimo que otorga a Felipe un **derecho de veto efectivo**: con el 35 % le basta negarse para bloquear la decisión, ya que Mariana solo alcanza el 65 %. Un umbral del 66 % también lo lograría, pero el 70 % deja margen frente a futuras emisiones que diluyan levemente la participación. Un umbral del 80 % o la unanimidad habrían sido excesivos: convertirían cualquier decisión estructural en rehén de la minoría y contradirían la lógica de una participación mayoritaria del 65 %.

Fundamento normativo. El artículo 22 de la Ley 1258 admite expresamente el pacto en contrario ("salvo estipulación en contrario"). El artículo 41 impone, además, unanimidad para introducir o modificar las cláusulas de los artículos 13, 14, 39 y 40 (restricciones a la negociación, autorización para la transferencia, exclusión de accionistas y resolución de conflictos), exigencia que se recogió en el párrafo segundo del artículo 23 de los estatutos.

Garantía adicional. Se incorporó el **artículo 43 de la Ley 1258** sobre abuso del derecho de voto. La norma sanciona con ineficacia las decisiones adoptadas con abuso de mayoría, de minoría o de paridad, y otorga acción indemnizatoria. Su inclusión expresa cumple una función pedagógica frente a los accionistas y refuerza la posición de Felipe sin restar poder legítimo a Mariana.

8. Aportes en dinero y el estado civil del accionista Felipe

El dato. Felipe Andrés Gómez Vélez es **casado**; Mariana López Castaño es **soltera**.

El problema. El estado civil aparece en el levantamiento y no es un dato decorativo. De él dependen dos cuestiones: si el aporte requiere el consentimiento del cónyuge, y a qué patrimonio pertenecen las acciones adquiridas.

La decisión y su fundamento. Como los aportes se hacen **exclusivamente en dinero**, no se requiere consentimiento del cónyuge: el artículo 1.º de la Ley 28 de 1932 otorga a cada

cónyuge la libre administración y disposición de los bienes que adquiriera durante el matrimonio. La exigencia de consentimiento conyugal opera respecto de la enajenación de inmuebles sociales, no del aporte de dinero.

La advertencia que sí debe hacerse. Salvo capitulaciones matrimoniales o régimen de separación de bienes, las **acciones adquiridas por Felipe durante el matrimonio ingresan al haber de la sociedad conyugal** (artículo 1781 del Código Civil). En caso de disolución de la sociedad conyugal (por divorcio, separación de bienes o muerte), el cónyuge tendría derecho a gananciales sobre esas acciones. Esto podría hacer ingresar a la sociedad, por vía de adjudicación, a una persona ajena al proyecto empresarial.

Cómo se mitigó. Mediante tres cláusulas: el **derecho de preferencia en la negociación** (artículo 14 de los estatutos, con apoyo en el artículo 13 de la Ley 1258), la **autorización previa de la asamblea para transferir acciones a terceros** por diez años (artículo 15, con apoyo en el artículo 14 de la Ley 1258) y la mención expresa del artículo 40 de la Ley 1258 sobre **acuerdos de accionistas**, que permitiría pactar reglas adicionales de sucesión en la participación. Se recomienda a Felipe, adicionalmente, evaluar la conveniencia de capitulaciones matrimoniales; esa es, sin embargo, una decisión de su fuero personal.

Por qué se aporta en dinero y no en especie. Se descartó el aporte en especie porque habría exigido el avalúo unánime de los accionistas con la responsabilidad solidaria del artículo 398 del Código de Comercio y, tratándose de bienes sujetos a registro, la constitución por **escritura pública** en lugar de documento privado (parágrafo 2.º del artículo 5.º de la Ley 1258), encareciendo y demorando el trámite sin beneficio alguno.

9. Administración sin junta directiva

El artículo 25 de la Ley 1258 dispone que la S.A.S. **no está obligada a tener junta directiva**, salvo previsión estatutaria en contrario; si no se pacta, la totalidad de las funciones de administración corresponde al representante legal. Se optó por **no crearla**. Para una sociedad de dos accionistas que además son los dos administradores, una junta directiva sería un órgano redundante: sus miembros serían las mismas personas que integran la asamblea, y su funcionamiento añadiría costos de convocatoria, actas y registro sin aportar control efectivo. Se previó, no obstante, la posibilidad de crearla en el futuro mediante reforma estatutaria, dejando constancia de que en tal caso no sería obligatorio el sistema de cuociente electoral, según el mismo artículo 25.

10. Representante legal principal y suplente

La decisión. Mariana como principal y Felipe como suplente, tal como lo indica el levantamiento.

Su coherencia interna. La designación de Mariana como principal es consistente con dos datos del caso: es la accionista mayoritaria (65 %) y es la persona en cuya condición etaria se

funda el beneficio de la Ley 1780. Que el suplente sea el accionista minoritario cumple una función de equilibrio: garantiza que la administración no quede paralizada en ausencia de Mariana y otorga a Felipe una posición institucional dentro de la sociedad que compensa su menor participación.

Cláusulas técnicas incorporadas. Se precisó que el suplente reemplaza al principal en sus faltas **absolutas, temporales o accidentales**, y, cláusula de importancia práctica, que **no debe acreditar la falta del principal frente a terceros**. Sin esta previsión, cada contraparte podría exigir prueba de la ausencia del representante principal, lo que en la práctica anula la utilidad de la suplencia. Se estableció período **indefinido** y remoción **ad nutum** por la asamblea, conforme al artículo 26 de la Ley 1258, y se recordó que el nombramiento solo es oponible a terceros desde su **inscripción** en el registro mercantil (artículo 164 del Código de Comercio).

11. Limitación de las facultades del representante legal

Se pactó que el representante legal requiere autorización previa de la asamblea para actos cuya cuantía individual exceda **cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes**, para gravar o enajenar inmuebles cualquiera que sea la cuantía, para garantizar obligaciones de terceros, para adquirir participaciones en otras sociedades y para operar en conflicto de interés.

Por qué se incluye. Porque en esta sociedad el representante legal principal es también el accionista mayoritario. Sin límite de cuantía, Mariana podría comprometer el patrimonio social sin contrapeso alguno, y Felipe carecería de mecanismo preventivo: solo le quedaría la acción de responsabilidad posterior, que repara pero no evita el daño.

Por qué 100 SMLMV. El umbral debe ser lo bastante alto para no entorpecer la operación ordinaria (nómina, arrendamiento del local, insumos) y lo bastante bajo para captar las decisiones patrimonialmente significativas frente a un capital pagado de \$600.000.000. Con un salario mínimo del orden de \$1.400.000, cien salarios equivalen aproximadamente a **\$140.000.000**, esto es, cerca del **23 % del capital pagado**: un acto de esa magnitud compromete casi una cuarta parte del patrimonio social y merece pasar por la asamblea, mientras que la operación corriente, una nómina mensual de nueve trabajadores o el canon de una oficina, queda holgadamente por debajo.

Un umbral descartado por inoperante. La primera versión de esta cláusula fijaba el límite en 500 SMLMV. La cifra no resiste la verificación aritmética: quinientos salarios mínimos equivalen aproximadamente a **\$700.000.000**, suma **superior a la totalidad del capital pagado** de la sociedad. Una limitación así redactada jamás se activaría, porque ningún acto que la sociedad pueda celebrar con su propio patrimonio alcanzaría el umbral. Habría sido una cláusula de apariencia protectora y efecto nulo. El punto ilustra una regla de redacción societaria: **todo umbral de cuantía debe contrastarse contra el capital de la sociedad concreta**, no copiarse de un modelo.

Su eficacia frente a terceros. La limitación es oponible desde la inscripción de los estatutos en el registro mercantil, porque el certificado de existencia y representación legal la incorpora y el registro es público. Este es el fundamento de su valor real: no se trata de una instrucción interna, sino de una restricción de la capacidad de representación.

12. No designación de revisor fiscal

La decisión. No se designa revisor fiscal.

Fundamento. El artículo 28 de la Ley 1258 dispone que la S.A.S. solo está obligada a tenerlo cuando lo ordene la ley. El párrafo 2.º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 impone la revisoría a las sociedades cuyos **activos brutos** a 31 de diciembre del año anterior sean o excedan **5.000 SMLMV**, o cuyos **ingresos brutos** de ese año sean o excedan **3.000 SMLMV**.

La verificación. Con un salario mínimo del orden de \$1.400.000, los umbrales equivalen aproximadamente a \$7.000.000.000 en activos y \$4.200.000.000 en ingresos. Los activos de NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S. ascienden a \$600.000.000, muy por debajo del primer umbral; y al momento de la constitución no existe ejercicio anterior que permita medir ingresos. La sociedad, por tanto, **no está obligada**.

Cautela incorporada. El párrafo primero del artículo 30 de los estatutos ordena designar revisor fiscal cuando se supere cualquiera de los umbrales, a más tardar en la reunión ordinaria del año siguiente. Y el párrafo segundo prevé que, entretanto, las certificaciones legalmente exigidas las expida un **contador público independiente**, tal como lo autoriza el párrafo del artículo 28 de la Ley 1258. Esta cláusula evita que la sociedad quede sin mecanismo de certificación contable, que es el problema práctico habitual de las S.A.S. sin revisoría.

13. Reserva legal: una obligación que no es obligación

El problema. ¿Debe una S.A.S. constituir reserva legal? El artículo 452 del Código de Comercio la impone a la sociedad anónima; el artículo 45 de la Ley 1258 remite a las normas de la anónima en lo no previsto. De ahí podría concluirse que la reserva es obligatoria.

La doctrina aplicable. La Superintendencia de Sociedades sostiene lo contrario. En el **Oficio 220-069664 del 27 de marzo de 2017** precisó que la remisión del artículo 45 opera respecto de normas **dispositivas** y no de normas **imperativas** propias del tipo anónimo, como lo es la reserva legal; y que, en consecuencia, la S.A.S. no está obligada a constituir la, salvo que los estatutos así lo dispongan.

La decisión. Se pactó **estatutariamente** la reserva legal, 10 % de las utilidades líquidas hasta alcanzar el 50 % del capital suscrito, con plena conciencia de que no era obligatoria.

Por qué se pactó pudiendo no hacerlo. Por tres razones. **Una**, prudencia financiera: una sociedad prestadora de servicios de salud está expuesta a contingencias de responsabilidad civil, y una reserva patrimonial actúa como colchón frente a ellas. **Dos**, señal frente a terceros:

bancos, aseguradoras y entidades contratantes valoran la existencia de reservas al evaluar solvencia. **Tres**, previsión frente a la causal de disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha: un patrimonio reforzado reduce la probabilidad de configurarla.

Se dejó constancia expresa en el artículo 33 de los estatutos de que la reserva se constituye por **decisión estatutaria y no por mandato legal**, precisión que permite a la asamblea suprimirla en el futuro mediante reforma, sin que ello contraría norma imperativa alguna.

14. Distribución de utilidades

Se incorporó la regla del artículo 155 del Código de Comercio: distribución mínima del **50 %** de las utilidades líquidas, salvo decisión adoptada con el voto favorable del **78 %** de las acciones representadas. La cifra del 78 % merece explicación en este caso concreto: como Mariana tiene el 65 % y Felipe el 35 %, **ninguno de los dos alcanza el 78 % por sí solo**. La retención de utilidades por encima del 50 % exige, por tanto, acuerdo de ambos. Es una protección adicional para el minoritario, cuyo interés típico es recibir dividendos, frente al mayoritario, cuyo interés típico es reinvertir.

15. Cláusula compromisoria

La decisión. Someter las controversias societarias a **arbitraje en derecho**, con árbitro único, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Fundamento. El artículo 40 de la Ley 1258 permite someter a arbitraje o a amigable composición las diferencias que ocurran entre los accionistas, la sociedad y sus administradores. La Ley 1563 de 2012 regula el trámite.

Por qué arbitraje. Por especialidad y por celeridad: las controversias societarias exigen conocimiento técnico y suelen requerir decisión rápida, la impugnación de una decisión de asamblea pierde utilidad si se resuelve años después. Se optó por **árbitro único** y no por tribunal de tres porque el costo de un tribunal colegiado resulta desproporcionado frente al tamaño de esta sociedad.

Alcance y límite. Se dejó a salvo expresamente la competencia **jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades**, atribuida por los artículos 24 del Código General del Proceso, 40, 42 y 43 de la Ley 1258 y 252 de la Ley 1450 de 2011. La precisión evita un error frecuente: pretender que la cláusula compromisoria desplaza materias que la ley reserva a esa superintendencia, como la declaratoria de desestimación de la personalidad jurídica.

Mayoría para modificarla. Unanimidad, por mandato del artículo 41 de la Ley 1258, que incluye al artículo 40 entre las cláusulas de modificación unánime. Y se advirtió el derecho de retiro del artículo 39 para el accionista que no consienta.

16. Causales de disolución y la reforma de la Ley 2069 de 2020

El error que se evitó. La mayoría de los modelos de estatutos que circulan reproducen todavía, como causal de disolución, "las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito". Esa causal **ya no existe**.

La norma vigente. El artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020 creó la causal de disolución por **no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha** al cierre del ejercicio y, en su párrafo segundo, **derogó expresamente el numeral 7.º del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008** y el numeral 2.º del artículo 457 del Código de Comercio, entre otras normas. El párrafo primero dispuso que toda mención legal a la causal de disolución por pérdidas se entiende referida a la nueva causal.

Cómo se recogió. El artículo 36 de los estatutos enuncia las causales del artículo 34 de la Ley 1258 sustituyendo la derogada por la de la Ley 2069, y su párrafo impone a los administradores el deber de abstenerse de iniciar nuevas operaciones y de convocar de inmediato a la asamblea, con responsabilidad solidaria por los perjuicios. El artículo 37 recoge los plazos de enervamiento del artículo 35 de la Ley 1258: **seis meses** como regla general y **dieciocho meses** para esta causal en particular, por remisión del párrafo primero del artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020, que ordena entender referida a ella toda mención legal a la derogada causal de pérdidas.

Este punto es probablemente el más útil para sustentar el trabajo: demuestra que los estatutos se redactaron sobre la normativa vigente y no sobre un modelo desactualizado.

17. Restricciones a la negociación de acciones

Se incorporaron dos mecanismos complementarios, ambos autorizados por la Ley 1258 y ambos ajenos al régimen de la sociedad anónima.

El derecho de preferencia en la negociación (artículo 14 de los estatutos), fundado en el artículo 13 de la Ley 1258, obliga a ofrecer las acciones primero a la sociedad y luego a los demás accionistas. Su sanción es severa y conviene destacarla: la negociación hecha en contravención es **ineficaz de pleno derecho**, sin necesidad de declaración judicial. Para que la restricción sea oponible, el artículo 13 exige que conste en los títulos; por eso el artículo 11 de los estatutos lo ordena expresamente.

La autorización previa de la asamblea (artículo 15 de los estatutos), fundada en el artículo 14 de la Ley 1258, somete toda enajenación a favor de terceros a autorización adoptada con el 70 % de las acciones suscritas. La ley limita esta restricción a **diez años prorrogables**, límite que se respetó. Se excluyó el voto del enajenante para evitar que el accionista mayoritario se autorice a sí mismo la salida.

La base sobre la cual se computa esa mayoría. Es un detalle técnico que decide si la cláusula funciona o no, y conviene explicarlo porque es la clase de error que solo aparece al

aplicar la norma a los números concretos del caso. Si el 70 % se calculara sobre la totalidad de las acciones suscritas, 600.000, el umbral sería de 420.000 acciones. Excluido el voto del enajenante, ninguno de los dos accionistas podría alcanzarlo jamás: si vende Mariana, quedan las 210.000 de Felipe; si vende Felipe, quedan las 390.000 de Mariana. En ambos casos la autorización sería **imposible de obtener**, y la cláusula, en lugar de regular la transferencia, la prohibiría de forma absoluta y encubierta.

Por eso el artículo 15 computa el 70 % sobre las **acciones suscritas restantes**, excluidas del cómputo tanto el voto como las acciones del enajenante. Con esa base: si vende Mariana, se requieren 147.000 acciones de las 210.000 de Felipe, que él tiene; si vende Felipe, se requieren 273.000 de las 390.000 de Mariana, que ella tiene. La cláusula opera como lo que debe ser, un **consentimiento recíproco** para el ingreso de terceros al grupo cerrado, y no como una prohibición disfrazada.

Por qué ambos y no uno solo. Cumplen funciones distintas: la preferencia protege el interés **individual** de los accionistas en mantener su proporción; la autorización protege el interés **colectivo** de la sociedad en el carácter cerrado del grupo. En una sociedad de dos personas, donde la entrada de un tercero altera por completo el equilibrio, ambas protecciones se justifican.

18. Exclusión de accionistas

Se pactó la exclusión por cuatro causales taxativas, con el 70 % de las **acciones suscritas restantes**, excluidas del cómputo el voto y las acciones del accionista destinatario de la medida. El artículo 39 de la Ley 1258 permite pactarla y remite al procedimiento de reembolso; el artículo 41 exige unanimidad para introducirla o modificarla, requisito satisfecho porque la cláusula nace en el acto constitutivo suscrito por los dos accionistas.

Por qué la base de cómputo es la misma que en el artículo 15. Por idéntica razón aritmética: calculado sobre las 600.000 acciones suscritas, el umbral de 420.000 sería inalcanzable una vez excluido el afectado, y la cláusula de exclusión resultaría **letra muerta**. Calculado sobre las acciones restantes, cada accionista puede promover la exclusión del otro cuando se configure alguna de las causales.

La objeción previsible y su respuesta. Podría replicarse que, así construida, la cláusula permite que el minoritario del 35 % excluya al mayoritario del 65 %. Es cierto, y es una consecuencia inevitable en una sociedad de dos accionistas: cualquier fórmula que haga operativa la exclusión pone a cada uno en manos del otro. Tres contrapesos la hacen tolerable. **Uno**, las causales son **taxativas y objetivas** (incumplimiento grave y reiterado, competencia desleal, omisión del deber de información sobre cambio de control y condena penal ejecutoriada), no cláusulas abiertas de "pérdida de confianza". **Dos**, la exclusión abusiva activa la sanción de **ineficacia** del artículo 43 de la Ley 1258, que castiga expresamente el abuso de minoría. **Tres**, el reembolso de la participación se rige por el artículo 39 de la Ley 1258 y por

las reglas de valoración pericial del literal e) del artículo 14 de los estatutos, de modo que el excluido no pierde el valor económico de sus acciones.

Las causales se redactaron de manera **taxativa y objetiva** (incumplimiento grave y reiterado, competencia desleal, omisión del deber de información sobre cambio de control y condena penal por delitos patrimoniales o económicos) precisamente para evitar que la cláusula se convierta en un instrumento de abuso de la mayoría, hipótesis que activaría la sanción de ineficacia del artículo 43 de la Ley 1258.

19. El beneficio de la Ley 1780 de 2016

El dato. El levantamiento afirma que la sociedad cumple: Mariana tiene 30 años y el 65 % de las acciones.

La verificación de los tres requisitos. El artículo 2.º de la Ley 1780 define la pequeña empresa joven exigiendo, para las personas jurídicas: (i) participación de una o varias personas entre 18 y 35 años que represente como mínimo **la mitad más uno** de las acciones; (ii) personal **no superior a 50 trabajadores**; y (iii) activos totales **no superiores a 5.000 SMLMV**. En este caso: Mariana, de 30 años, tiene el 65 %, superior a la mitad más uno; la sociedad tendrá 9 trabajadores; y sus activos son de \$600.000.000, muy por debajo de los aproximadamente \$7.000.000.000 que representan 5.000 salarios mínimos. **Los tres requisitos se cumplen.**

El beneficio y su límite. El artículo 3.º concede exención del pago de la **matrícula mercantil** y de su **primera renovación**. Es indispensable precisar qué no comprende: no exonera del **impuesto de registro**, que es renta departamental regulada por la Ley 223 de 1995; no exonera de los **derechos de inscripción** de actos y documentos; y, conforme al propio parágrafo del artículo 3.º, no exceptúa a la sociedad del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales y mercantiles.

La condición de conservación. El beneficio de la primera renovación se pierde si la matrícula no se renueva **antes del 31 de marzo** del año siguiente. Es una carga que debe advertirse al cliente por escrito, porque su incumplimiento es frecuente y el beneficio no se recupera.

El punto discutible. Si la exención cubre también la matrícula del **establecimiento de comercio**. La ley habla genéricamente de "matrícula mercantil" y la práctica de las cámaras no es uniforme. La posición asumida en la guía de formularios es prudencial: liquidar previendo el pago del establecimiento y solicitar pronunciamiento expreso de la Cámara. Asumir la interpretación más favorable sin verificarla expondría el trámite a una devolución.

20. Matrícula del establecimiento de comercio

La decisión. Matricular el establecimiento "NOVA BIENESTAR" mediante anexo independiente, con activos vinculados de \$55.000.000.

Por qué es un trámite distinto. Porque la sociedad y el establecimiento son realidades jurídicas separadas: la primera es un **sujeto** de derecho; el segundo es un **conjunto de bienes** organizado para realizar los fines de la empresa (artículo 515 del Código de Comercio) y, por tanto, un **objeto** de derecho. Matricular la sociedad no matricula sus establecimientos: el numeral 6.º del artículo 28 del Código de Comercio ordena inscribir en el registro mercantil "la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales".

Consecuencia práctica. Los activos del establecimiento (\$55.000.000) no se suman a los de la sociedad (\$600.000.000) para efectos de la matrícula: son la base de liquidación de la matrícula del establecimiento, mientras que los activos totales de la sociedad son la base de la suya. Confundirlos produce una liquidación incorrecta.

21. Habilitación de servicios de salud

Se incorporó el párrafo segundo del artículo 4.º de los estatutos, que subordina el inicio de la prestación de servicios de salud a la inscripción en el **REPS** y a la habilitación de los servicios conforme a la **Resolución 3100 de 2019** del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por qué es indispensable. Porque existir como sociedad y estar autorizado para prestar el servicio son cosas distintas. La rehabilitación física (fisioterapia, terapia física, terapia ocupacional) constituye servicio de salud sujeto a habilitación. Prestar servicios de salud sin habilitación expone a la sociedad al cierre del servicio y a sanciones de la autoridad sanitaria, y a los administradores a responsabilidad personal. Incluir el deber en los estatutos, y no solo en un concepto verbal, convierte su incumplimiento en infracción a los deberes del administrador conforme al artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

Debe advertirse, además, que la línea de **acondicionamiento físico y bienestar** (gimnasio, masajes de relajación) **no** constituye servicio de salud y no requiere habilitación, aunque sí concepto sanitario. La sociedad opera, entonces, bajo dos regímenes regulatorios distintos, y esa dualidad debe reflejarse en la contabilidad y en la facturación.

22. Códigos CIU

Se propusieron tres códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 4 adaptada para Colombia: **8692** (actividades de apoyo terapéutico), que comprende la ejecución de programas de tratamiento para la rehabilitación física realizada fuera de instituciones con internación e incluye expresamente la actividad de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, y que por ello se propone como **actividad principal**; **9311** (gestión de instalaciones deportivas), que comprende la gestión de gimnasios y centros de entrenamiento; y **9609** (otras actividades de servicios personales n.c.p.), que comprende salones de masaje, baños turcos y actividades análogas de bienestar corporal.

La elección del CIU no es un trámite estadístico inocuo: determina la tarifa del **impuesto de industria y comercio** en Medellín, incide en la clasificación del **riesgo laboral** ante la ARL y

es el criterio con el que las autoridades sanitarias y tributarias verifican la coherencia entre la actividad declarada y la efectivamente desarrollada. Por eso se declara 8692 como principal, es la actividad que da nombre al proyecto y la que genera el mayor valor agregado, y las otras dos como secundarias.

23. Fecha de constitución y plazo para la matrícula

El documento se fecha el **1.º de octubre de 2026**, conforme al levantamiento. De ahí se sigue una consecuencia que conviene advertir: el artículo 31 del Código de Comercio exige solicitar la matrícula **dentro del mes siguiente** a la creación de la persona jurídica, de modo que el plazo vence el **1.º de noviembre de 2026**. La extemporaneidad no impide la matrícula, pero da lugar a la sanción del artículo 37 del mismo código. Y, más importante, durante todo el tiempo que transcurra sin inscripción, quienes actúen por cuenta de la sociedad responden solidaria e ilimitadamente frente a terceros (artículo 7.º de la Ley 1258).

24. Los datos de trabajadores, mujeres e innovación

El levantamiento reporta 9 trabajadores, 5 mujeres empleadas, 2 mujeres en cargos directivos, 0 % de empleados temporales y ausencia de procesos de innovación. Estos datos **no son estatutarios**: no van en el documento de constitución sino en los formularios del RUES, y así se trataron. Se dejó constancia de ellos, sin embargo, en el artículo transitorio 6.º de los estatutos, con una finalidad práctica: que quien diligencie los formularios los encuentre en el mismo documento y no tenga que volver al levantamiento.

Su función es doble: alimentan la información estadística que las cámaras reportan al DANE y a Confecámaras, y sirven para verificar el cumplimiento de requisitos de programas de política pública, entre ellos el de la Ley 1780, el dato de nueve trabajadores acredita el requisito de no superar los cincuenta, y los de medición de participación femenina en cargos directivos derivados de la Ley 2069 de 2020.

25. Condición de importador, exportador o usuario aduanero

El levantamiento indica "N/A". En consecuencia, no se incluyó en el objeto social ninguna referencia a operaciones de comercio exterior como actividad principal, ni se marcará esa casilla en los formularios, ni se solicitará inscripción en el Registro Único Tributario como usuario aduanero. Se conservó, eso sí, dentro del catálogo de actividades del objeto, la facultad de **importar y exportar equipos e insumos** relacionados con la rehabilitación y el deporte, porque se trata de una actividad instrumental previsible que no convierte a la sociedad en usuario aduanero permanente y cuya omisión obligaría a una reforma estatutaria si en el futuro se requiere importar equipamiento.

VI. RIESGOS Y CONTINGENCIAS IDENTIFICADOS

Riesgo	Descripción y mitigación
--------	--------------------------

Operación previa a la inscripción	Si la sociedad opera antes de inscribirse, los actuantes responden solidaria e ilimitadamente (artículo 7.º de la Ley 1258). Mitigación: no contratar ni facturar antes de obtener el certificado de existencia y representación legal.
Prestación de servicios de salud sin habilitación	Cierre del servicio y sanciones sanitarias. Mitigación: parágrafo segundo del artículo 4.º de los estatutos y trámite de habilitación previo al inicio de operaciones.
Homonimia de la denominación	Negativa de matrícula (artículo 35 del Código de Comercio). Mitigación: consulta previa en el RUES.
Devolución del trámite por discrepancias entre formularios	Retraso del registro. Mitigación: lista de verificación de la guía de formularios.
Pérdida del beneficio de la Ley 1780	Por renovación extemporánea. Mitigación: advertencia escrita del plazo del 31 de marzo de 2027.
Ingreso de un tercero por vía de gananciales	Derivado del estado civil del accionista Felipe. Mitigación: derecho de preferencia, autorización previa de la asamblea y eventual acuerdo de accionistas.
Bloqueo societario (deadlock)	Poco probable con participaciones 65/35, pero posible en las decisiones de mayoría calificada del 70 %. Mitigación: cláusula compromisoria y posibilidad de acuerdo de accionistas con mecanismos de desempate.
Tratamiento de datos sensibles de salud	Régimen reforzado de la Ley 1581 de 2012. Mitigación: política de tratamiento de datos y autorizaciones expresas de los usuarios.
Manejo tributario mixto de IVA	Servicios de salud excluidos frente a servicios de gimnasio gravados. Mitigación: contabilidad que discrimine ingresos gravados y excluidos.

VII. ESTADO DEL EXPEDIENTE: LO ELABORADO Y LO PENDIENTE

El expediente de constitución se compone de dos bloques. El **primero** reúne los documentos que redacta el abogado y que expresan decisiones jurídicas; es el que se entrega elaborado. El **segundo** reúne los formatos preimpresos que se diligencian ante las entidades y los actos que dependen de un tercero (notario, DIAN, entidad bancaria); su contenido está determinado en la guía de formularios, pero su diligenciamiento material solo puede hacerse en el trámite mismo.

Bloque elaborado

N.º	Documento	Función
1	Documento privado de constitución (estatutos)	Crea la sociedad y fija su régimen
2	Cartas de aceptación de cargo (principal y suplente)	Permiten inscribir a los administradores
3	Certificación de pago del capital suscrito	Acredita la integración del capital
4	Declaración juramentada de la Ley 1780 de 2016	Sustenta la exención de matrícula
5	Guía de diligenciamiento de formularios y liquidación de derechos	Traduce el caso a cada campo de los formularios
6	Solicitud de inscripción de libros y folio del	Permiten registrar los libros y probar la calidad

	libro de registro de accionistas	de accionista
7	Este memorando justificativo	Sustenta jurídicamente todas las decisiones

Bloque pendiente

N.º	Actuación o documento	Quién lo produce
8	Formulario RUT provisional (pre-RUT), formulario 001	DIAN, en línea
9	Carátula única empresarial y anexos de persona jurídica y de establecimiento	Cámara de Comercio, en taquilla o sede virtual
10	Formulario adicional de registro con otras entidades	Cámara de Comercio
11	Diligencia de presentación personal o autenticación notarial	Cámara de Comercio o notaría
12	Recibo de liquidación y pago del impuesto de registro	Gobernación de Antioquia
13	Copias ampliadas de las cédulas de ciudadanía	Accionistas
14	Certificado de uso del suelo y concepto sanitario del establecimiento	Municipio de Medellín
15	Inscripción en el REPS y habilitación de servicios de salud	Autoridad sanitaria
16	Inscripción en el RIT del Municipio de Medellín	Secretaría de Hacienda de Medellín

VIII. PREGUNTAS DE SUSTENTACIÓN Y RESPUESTAS

Se anticipan las objeciones que con mayor probabilidad se formularán sobre el trabajo.

¿Por qué el capital suscrito equivale solo al 50 % del autorizado? Porque en la S.A.S. no rige la exigencia del artículo 376 del Código de Comercio. La cifra proviene del levantamiento y tiene además una lógica de negocio: dejar 600.000 acciones en reserva permite capitalizar en el futuro sin reforma estatutaria, mediante simple colocación de acciones en reserva.

¿Puede una S.A.S. tener capital autorizado? Sí. El numeral 6.º del artículo 5.º de la Ley 1258 exige indicar los tres capitales (autorizado, suscrito y pagado), lo que presupone la estructura tripartita propia de las sociedades por acciones.

¿Por qué no se pactó un plazo de dos años para el pago si el levantamiento lo menciona? Porque el propio levantamiento califica el capital como "suscrito y pagado". La frase sobre los dos años reproduce la regla legal del artículo 9.º de la Ley 1258, que de todos modos quedó incorporada en el parágrafo primero del artículo 8.º de los estatutos para las emisiones futuras. La decisión se explica en detalle en el numeral V.5 de este memorando.

¿La sociedad necesita revisor fiscal? No. No alcanza los umbrales del parágrafo 2.º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Los estatutos prevén su designación obligatoria si en el futuro los supera.

¿Por qué no hay junta directiva? Porque el artículo 25 de la Ley 1258 no la exige y porque en una sociedad de dos accionistas que son los dos administradores el órgano sería redundante.

¿La cláusula compromisoria excluye a la Superintendencia de Sociedades? No. Se dejó a salvo expresamente su competencia jurisdiccional, en particular para la desestimación de la personalidad jurídica (artículo 42 de la Ley 1258) y el abuso del derecho de voto (artículo 43).

¿Cuánto cuesta constituir la sociedad? Aproximadamente \$4.321.100, más la matrícula del establecimiento. El impuesto de registro, \$4.200.000, representa más del 97 % del total; los derechos de matrícula de la persona jurídica son cero por la exención de la Ley 1780.

¿Por qué la Cámara de Comercio de Medellín y no la del Aburrá Sur, si un accionista vive en Envigado? Porque la competencia registral se determina por el **domicilio de la sociedad**, Medellín, y no por el domicilio de los accionistas (artículos 111 del Código de Comercio y 5.º de la Ley 1258).

¿Por qué el límite de cuantía es de 100 SMLMV y no de 500, como es habitual en los modelos? Porque 500 salarios mínimos equivalen aproximadamente a \$700.000.000, cifra superior al capital pagado de la sociedad: el umbral nunca se activaría. Cien salarios equivalen a cerca de \$140.000.000, esto es, al 23 % del capital pagado, que sí capta las decisiones patrimonialmente relevantes sin entorpecer la operación ordinaria.

¿Por qué las mayorías de los artículos 15 y 39 se computan sobre las acciones "restantes"? Porque esas dos cláusulas excluyen del voto al accionista afectado. Si el 70 % se calculara sobre las 600.000 acciones suscritas, el umbral de 420.000 sería inalcanzable para cualquiera de los dos una vez excluido el otro, y ambas cláusulas serían inoperantes. Computadas sobre las acciones restantes, funcionan como un consentimiento recíproco.

¿Cuál es el plazo para enervar una causal de disolución? Seis meses como regla general, contados desde que la asamblea reconoce el acaecimiento de la causal (artículo 35 de la Ley 1258). Ese plazo sube a **dieciocho meses** únicamente para la causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, porque el inciso segundo del artículo 35 lo preveía para la derogada causal de pérdidas y el parágrafo primero del artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020 ordena entender toda mención a aquella referida a esta.

¿Qué pasa si la sociedad empieza a atender pacientes antes de habilitarse? Incurre en prestación irregular de servicios de salud, con riesgo de cierre y sanción, y los administradores incumplen el deber de diligencia del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.

¿Es válido que la accionista mayoritaria sea a la vez representante legal? Sí, no existe incompatibilidad. Pero por ello se pactó la limitación de cuantía de 100 SMLMV y se recogió la sanción de ineficacia por abuso del derecho de voto del artículo 43 de la Ley 1258.

IX. FUENTES CONSULTADAS

Normativa

- Ley 1258 de 2008, "por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada".
- Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, artículos 28, 31, 35, 37, 40, 99, 110, 111, 145, 151, 155, 164, 185, 189, 195, 200, 222 y siguientes, 379, 397, 398, 401, 406, 452, 457 y 515.
- Ley 222 de 1995, artículos 19 a 23 y 48.
- Decreto Ley 2150 de 1995, artículo 42.
- Decreto Ley 019 de 2012, artículo 175.
- Ley 43 de 1990, artículo 13, parágrafo 2.º.
- Ley 1780 de 2016, artículos 2.º y 3.º, reglamentada por el Decreto 639 de 2017.
- Ley 2069 de 2020, artículo 4.º.
- Ley 223 de 1995, artículos 226 a 235, y Decreto 650 de 1996, artículo 6.º.
- Decreto 1074 de 2015, artículos 2.2.2.46.1.1 y siguientes, modificados por el Decreto 045 de 2024.
- Ley 1563 de 2012; Ley 1581 de 2012; Ley 1314 de 2009; Ley 28 de 1932; Código Civil, artículo 1781.
- Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Resolución 3488 de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (valor de la UVB para 2026: \$12.110).

Doctrina administrativa

- Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-069664 del 27 de marzo de 2017 (reserva legal en la S.A.S.).
- Superintendencia de Sociedades, Oficio 220-056371 de 2021 (hipótesis de negocio en marcha, artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020).
- Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-000016 de 2020 (SAGRILIFT).

Fuentes registrales

- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, guía registral sobre el registro de la constitución de una sociedad por acciones simplificada.
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, instructivo de diligenciamiento del formulario RUES.
- Tabla de tarifas de los registros públicos para el año 2026, calculadas en Unidades de Valor Básico.

- Clasificación Industrial Internacional Uniforme, revisión 4 adaptada para Colombia (DANE), clases 8692, 9311 y 9609.